



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Kosasih Bin Soesanto (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mustika baru No.113 Rt.10 Rw.01 Kel. Ngagel Kec.
Wonokromo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dedy Kosasih Bin Soesanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2026 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 17 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 17 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : *NIHIL*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm)** bersama saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) (masing-masing perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam proyek pembangunan rumah yang terletak di Jl. Ngagelrejo Gg. Pipa No 22 Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa bersama saksi ISBANDI SUGIONO bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU bin BUDI (alm) mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik proyek tanpa seijin pemiliknya, oleh karena saat itu proyek pembangunan rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal oleh para pekerja, selanjutnya saling berbagi tugas untuk melaksanakan perbuatannya, kemudian terdakwa berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan di sekitar, sedangkan saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) segera merusak pintu terbuat dari triplek yang hanya diikat menggunakan kawat, setelah berhasil terbuka kemudian saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) masuk kerumah tersebut dan berhasil mengambil beberapa barang-barang pekerjaan proyek yang ada di lantai dua dan dibawah tangga didalam rumah tersebut, yakni:
 - 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll
 - 1 (satu) buah bor merk Maktec
 - 1 (satu) buah bor merk Maktec
 - 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru
 - 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru
 - 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar)
 - 2 (dua) kabel olor
 - 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi)
 - 1 (satu) buah gergaji

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hasutan / plesteran
- Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil diambil kemudian dimasukkan kedalam karung lalu disimpan disebuah rumah kosong di dekat rumah saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm), setelah itu saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) menjual sebagian barang-barang hasil kejahatan tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa mendapat bagian uang dari saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPARNI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Perlawanan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARVIAN PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai tolong untuk mengecek CCTV di sekitar rumah yang di renovasi tepatnya 2 (dua) rumah dari rumahnya saksi PARYUDI;
- Bahwa, dari rekaman CCTV terlihat 3 (tiga) orang pelaku melakukan pencurian, dan salah satu pelaku tersebut ada yang saksi kenali yaitu saudara PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) yang tinggal di Jl Mustika Baru Kota Surabaya, selanjutnya saksi PARYUDI dan saksi SUPARNI melaporkan ke Polsek Wonokromo
- Bahwa, saksi bersama tetangga dan warga mendatangi rumah PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) lalu dibawa ke Balai RT. 09 Ngagelrejo yang mengakui telah mengambil peralatan tukang bersama dengan temannya yang bernama ISBANDI SUGIONO, yang selanjutnya saksi dan warga mendatangi ISBANDI SUGIONO dan berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang pelaku melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



2. SUPARNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, terjadi tindak pidana pencurian sewaktu di proyek bangunan rumah di Jl. Ngagel Rejo Gang Pipo No 22 Kota Surabaya;
- Bahwa benar, barang yang hilang adalah 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD Toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec dan 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel rol, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah hasutan / plesteran;
- Bahwa benar, saat hilangnya peralatan bangunan tersebut, saksi sedang istirahat di tempat kos;
- Bahwa benar, saksi kemudian menghubungi pemilik rumah yang di renovasi (saksi PARYUDI), selanjutnya saksi. PARYUDI datang ke lokasi rumah yang saksi renovasi, selanjutnya saksi. PARYUDI melaporkan kepada Ketua RT untuk cek CCTV yang terpasang disamping rumah yang di renovasi, ternyata dari rekaman CCTV terlihat pelakunya 3 (tiga) orang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Wonokromo;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB berada di dalam proyek pembangunan rumah yang terletak di Jl. Ngagelrejo Gg. Pipo No 22 Kota Surabaya,
- Bahwa oleh karena saat itu proyek pembangunan rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal oleh para pekerja, selanjutnya terdakwa berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan di sekitar, sedangkan saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) segera merusak pintu yang terbuat dari triplek yang hanya diikat menggunakan kawat;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) mengambil beberapa barang-barang pekerjaan proyek yang ada di lantai dua dan dibawah tangga didalam rumah tersebut, yakni, 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran,
- Bahwa setelah itu saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) menjual sebagian barang-barang hasil kejahatan tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa mendapat bagian uang dari saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm) pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu di dalam proyek pembangunan rumah yang terletak di Jl. Ngagelrejo Gg. Pipa No 22 Kota Surabaya telah mengambil 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa oleh karena saat itu proyek pembangunan rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal oleh para pekerja, selanjutnya terdakwa berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan di sekitar, sedangkan saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) segera merusak pintu yang terbuat dari triplek yang hanya diikat menggunakan kawat;
- Bahwa kemudian saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) mengambil beberapa barang-barang pekerjaan proyek yang ada di lantai dua dan dibawah tangga didalam rumah tersebut, yakni, 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran,

- Bahwa setelah itu saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) menjual sebagian barang-barang hasil kejahatan tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa mendapat bagian uang dari saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
4. Pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Secara bersama-sama dan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa **Dedy Kosasih Bin Soesanto (alm)** sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya, sedangkan secara melawan hukum ialah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm)** pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu di dalam proyek pembangunan rumah yang terletak di Jl. Ngagelrejo Gg. Pipo No 22 Kota Surabaya telah mengambil 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain, dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari sub unsur, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung sub unsur, yang paling tepat diterapkan dalam perkara a

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena saat itu proyek pembangunan rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal oleh para pekerja, selanjutnya terdakwa berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan di sekitar, sedangkan saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) segera merusak pintu yang terbuat dari triplek yang hanya diikat menggunakan kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, sehingga unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, definisi malam KUHP Baru (UU 1/2023), diartikan sebagai kurun waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm)** pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, dimana matahari belum terbit, di dalam proyek pembangunan rumah yang belum ditempati oleh Pemiliknya yang terletak di Jl. Ngagelrejo Gg. Pipo No 22 Kota Surabaya telah mengambil 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, sehingga unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur secara bersama-sama dan bersekutu;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dan bersekutu, adalah pelaku lebih dari satu orang, minimal dua orang atau lebih, adanya Kerja Sama yang erat, dilakukan secara sadar, memiliki niat, dan adanya Kerja sama dan pembagian peran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena saat itu proyek pembangunan rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal oleh para pekerja, selanjutnya terdakwa berjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan di sekitar, sedangkan saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) segera merusak pintu yang terbuat dari triplek yang hanya diikat menggunakan kawat;
- Bahwa kemudian saksi ISBANDI SUGIONO Bin GIMO (alm) dan saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) mengambil beberapa barang-barang pekerjaan proyek yang ada di lantai dua dan dibawah tangga didalam rumah tersebut, yakni, 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran,
- Bahwa setelah itu saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) menjual sebagian barang-barang hasil kejahatan tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa mendapat bagian uang dari saksi PUJI PANGESTU Bin BUDI (alm) sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kerja sama yang erat, dengan berbagi peran yang dilakukan secara sadar, untuk mengambil barang-barang, sehingga unsur keempat dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pada diri Terdakwa terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku pula Pedoman Pemidanaan yang wajib dipertimbangkan untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai sikap dan tindakan pelaku dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, barang bukti sudah ditemukan, sehingga keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bor listrik merk J-LD toll, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah Gerinda merk Makita warna biru, 1 (satu) buah Gerinda Merk Makita warna biru, 3 (tiga) buah palu (masing-masing 2 berukuran kecil dan 1 besar), 2 (dua) kabel olor, 2 (dua) buah pleser (untuk melipat besi), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah hasutan / plesteran yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Barang-barang yang sudah diambil sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY KOSASIH Bin SOESANTO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 september 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur`Aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur`Aeni, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1172/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14